



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmelo Barbieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9951/2019** promossa da:

P.F. *Parte_1* (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio dell'avv. FOSSATI IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO SALVINI, 5 20122 MILANO presso il difensore avv. FOSSATI IVAN

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1* , con il patrocinio dell'avv. MUTTI FABRIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARX, 16 20068 PESCHIERA BORROMEO presso il difensore avv. MUTTI FABRIZIO

Controparte_2 (C.F. *C.F._2* , con il patrocinio dell'avv. ALI BEVILACQUA ISABELLA e dell'avv. BEVILACQUA CLARA NICOLETTA (*C.F._3*) PIAZZETTA GUASTALLA, 7 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 7 20122 MILANO presso il difensore avv. ALI BEVILACQUA ISABELLA

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
In particolare, *Controparte_3* ha così concluso:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), e previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare:

- a) Dichiarare inefficace nei confronti di *Controparte_3* ai sensi dell'art. 2901 cc, l'atto di compravendita a rogito notaio *Per_1* rep. 72879 recc. 18796 del 17 marzo 2014 tra [...] *CP_1* (CF *C.F._1*) residente in via Pisano 15, Pietrasanta (LU) e [...] *CP_2* (CF *C.F._2*) residente in via Novara 545, Milano, avente ad oggetto l'immobile sito in via Previati 34, Milano, così individuato:

Appartamento composto da un locale, oltre, servizi ed un terrazzo al piano quinto, tre locali, oltre servizi ed un terrazzo al piano sesto, distinto con il numero interno 501, con annesso vano cantina al piano cantinato, quota – 2,75 il tutto censito in Catasto Fabbricati come segue:

- Foglio 338 mappale 473 subalterno 22, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 6, vani 10, con rendita catastale di € 2.427,35;

2) N. 4 boxes e precisamente:

- box ad uso autorimessa posto al piano cantinato, quota – 6.95, censito al Catasto Fabbricati come segue: foglio 338 mappale 473 subalterno 74, zona censuaria 2, categoria c/6, classe 7, mq. 15, con la rendita catastale di euro 147,19;

- box ad uso autorimessa posto al piano cantinato, quota – 6.95, censito al Catasto Fabbricati come segue: foglio 338 mappale 473 subalterno 75, zona censuaria 2, categoria c/6, classe 7, mq. 15, con la rendita catastale di euro 147,19;

- box ad uso autorimessa posto al piano cantinato, quota – 6.95, censito al Catasto Fabbricati come segue: foglio 338 mappale 473 subalterno 76, zona censuaria 2, categoria c/6, classe 7, mq. 15, con la rendita catastale di euro 147,19;

- box ad uso autorimessa posto al piano cantinato, quota – 6.95, censito al Catasto Fabbricati come segue: foglio 338 mappale 473 subalterno 77, zona censuaria 2, categoria c/6, classe 7, mq. 15, con la rendita catastale di euro 147,19;

Confini da nord in senso orario:

- dell'appartamento: pianerottolo comune e vano ascensore comune, proprietà di terzi via Previati, proprietà di terzi, parte comune;

- della cantina: box sub 32, cantina sub. 19, corridoio comune di accesso, cantina sub 27, sottorampa cantina;

- del box sub 74: proprietà di terzi, box sub 75, corsello di accesso ai boxes, box sub 73;

- del box sub 75: proprietà di terzi, box sub 76, corsello di accesso ai boxes, box sub 74;

- del box sub 76: proprietà di terzi, box sub 77, corsello di accesso ai boxes, box sub 75;

- del box sub 77: proprietà di terzi, box sub 78, corsello di accesso ai boxes, box sub 76.

b) In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti e la prova per testi sui seguenti capitoli:

1. "Vero che Controparte_2 e Controparte_1 si sono conosciuti nel 2007/2008 allorquando Controparte_2 tramite la Organizzazione_1 di cui era socio al 90%, ha concesso in locazione a Org_2 (amministrata dallo stesso Controparte_1 un immobile ad uso commerciale a Milano in via Stamira D'Ancona"; in relazione a tale capitolo si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti signori CP_1 e CP_2 e la prova per testi, indicando come testi i signori Testimone_1 e Testimone_2 (dipendenti Org_2 all'epoca dei fatti) e Testimone_3 (figlio di Controparte_1 e anche lui amministratore

del gruppo Org_2 all'epoca dei fatti);

2. "Vero che sin dal 2007/2008, fino a tutto il 2014, il signor Controparte_1 e il signor [...] CP_2 intrattenevano rapporti di amicizia e di affari ed erano soliti pranzare diverse volte al mese presso la foresteria del sig. CP_2 sopra gli uffici delle sue società in via Novara a Milano"; in relazione a tale capitolo si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti signori CP_1 e CP_2 e la prova per testi, indicando come teste il signor [...] Testimone_3

3. “Vero che sin dal 2007/2008, fino a tutto il 2014, il signor Controparte_2 era solito partecipare agli eventi organizzati dal gruppo Org_2 quali ad esempio l’apertura di nuovi show room e nuove sedi, come in occasione dell’apertura della nuovo show room di Org_3 a Bergamo in via Correnti il 1° dicembre 2011, come da doc. n. 27 del fascicolo di parte attrice che si rammostra”; in relazione a tale capitolo si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale dei convenuti signori CP_1 e CP_2 e la prova per testi, indicando come testi i signori [...] Tes_4 (dipendente del gruppo Org_2 all’epoca dei fatti), Testimone_5 (direttore generale di Org_3 all’epoca dei fatti), Testimone_3
4. “Vero che nel 2007, anno della morte del marito di Persona_2 (sorella di [...] CP_1, il signor Controparte_2 si trovava ospite presso la residenza della famiglia CP_1 in Brasile”; in relazione a tale capitolo si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale dei convenuti signori CP_1 e CP_2 e la prova per testi, indicando come testi i signori Testimone_6 e Testimone_7 all’epoca dei fatti, amici della famiglia CP_1
5. “Vero che nel 2010-2011, Controparte_2 aveva prestato la somma di € 1.000.000,00 a Controparte_1 versata sui conti delle società del gruppo Org_2 come da documenti dal n. 28- al n. 33 del fascicolo di parte attrice che si rammostrano”; in relazione a tale capitolo si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale dei convenuti signori CP_1 e CP_2
6. “Vero che nell’autunno 2013, Controparte_2 accompagnò Controparte_1 congiuntamente agli altri membri della famiglia CP_1 negli uffici della filiale Imprese di Org_4 a Milano e presentò i membri della famiglia CP_1 al dott. Persona_3 dirigente di Org_4; in relazione a tale capitolo si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale dei convenuti signori CP_1 e CP_2 e la prova per testi, indicando come testi il signor Testimone_3 e il sig. Persona_3 (funzionario di Org_4);
7. “Vero che nell’autunno 2013, si tennero diversi incontri presso la filiale Org_5 di Org_4 [...] a Milano, negli uffici del dott. Persona_3 di Org_4, cui parteciparono gli amministratori del gruppo Org_2 tra cui Controparte_1 e Controparte_2 in cui si discuteva della richiesta di un finanziamento di diversi milioni di euro in favore di Org_6 da utilizzare in favore delle controllate in ritardo con i pagamenti dei fornitori”; in relazione a tale capitolo si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale dei convenuti signori CP_1 e CP_2 e la prova per testi, indicando come testi i signori Testimone_8 (all’epoca consulente di Org_6), Testimone_9 Persona_3 e Testimone_10 (funzionari di Org_4 [...]) e Testimone_3
8. “Vero che nel corso delle riunioni di cui ai precedenti capitoli di prova nn. 6 e 7, i funzionari di Org_4 richiesero il rilascio di fideiussioni personali da parte degli Amministratori del gruppo Org_2 a garanzia del prestito richiesto, alla presenza, tra gli altri, del sig. CP_2 [...] ; in relazione a tale capitolo si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale dei convenuti signori CP_1 e CP_2 e la prova per testi, indicando come testi i signori [...] Tes_8 (all’epoca consulente di Org_6), Testimone_9 Persona_3 e [...] Tes_10 (funzionari di Org_4) e Testimone_3
9. “Vero che nel corso delle riunioni di cui ai precedenti capitoli di prova nn. 6 e 7, il sig. [...] CP_2 riferì ai funzionari di Org_4 che sarebbe stato disponibile a garantire il rimborso del prestito richiesto da Controparte_1 per conto di Org_6”; in relazione a tale capitolo si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale dei convenuti signori CP_1 e CP_2 e la prova per testi, indicando come testi i signori Testimone_8 (all’epoca consulente di Org_6), Testimone_9, Persona_3 e Testimone_10 (funzionari di Org_4 [...]) e Testimone_3
10. “Vero che all’inizio del 2014, i membri del Consiglio di Amministrazione di Org_6, nelle persone di Controparte_1 Persona_2 Testimone_3 Per_4 [...] ebbero una riunione nello studio del dott. Persona_5, a Milano, in via Turati, alla

quale partecipò anche *Controparte_2* e durante la quale si discusse della crisi del *Org_7* [...] e di una trattativa per l'acquisizione del gruppo *Org_2* da parte del gruppo *Org_8* ; in relazione a tale capitolo si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti signori *CP_1* e *CP_2* e la prova per testi, indicando come testi il sig. *Persona_5* (commercialista del gruppo *Org_2* all'epoca dei fatti) e *Testimone_3*

11. "Vero che nei primi mesi del 2014, ci furono diversi incontri negli uffici, in via Durini a Milano, di *Org_9* advisor di *Org_6* , ai quali parteciparono i membri del Consiglio di Amministrazione di *Org_6* , nelle persone di *Controparte_1* *Per_2* [...] *Testimone_3* *Persona_4* , e *Controparte_2* creditore di [...] *Org_6* "; in relazione a tale capitolo si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti signori *CP_1* e *CP_2* e la prova per testi, indicando come testi *Tes_3* [...] e l'avv. Davide Greco;

12. "Vero che durante gli incontri in via Durini a Milano di cui al precedente capitolo di prova n. 11, ai quali partecipò, tra gli altri, *Controparte_2* si discuteva della presentazione a breve di una domanda di concordato da parte di tutte le società del gruppo *Org_2* con il supporto di *Org_9* [...] ; in relazione a tale capitolo si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti signori *CP_1* e *CP_2* e la prova per testi, indicando come testi *Tes_3* [...] e l'avv. Davide Greco.

c) Con vittoria si spese e competenze di causa.

Controparte_1 ha così concluso:
NEL MERITO

1) rigettare tutte le domande articolate dalla difesa di *Controparte_3* nei confronti del signor *Controparte_1* n quanto infondate in fatto ed in diritto;

IN OGNI CASO

2) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, contributo cassa previdenza avvocati (pari al 4%) ed I.V.A. nella misura di legge.

Controparte_2 ha così concluso:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:

In via preliminare e/o pregiudiziale:

- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione dell'attore ed anche la carenza di interesse ad agire, e per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o comunque inammissibile l'azione;

Nel merito, in via principale:

- rigettare, per tutti i motivi indicati in narrativa, le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;

In ogni caso:

- condannare l'attore al pagamento integrale delle spese di difesa e di lite

In via istruttoria:

Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati si chiede di essere ammessi a prova contraria:

rispetto ai capitoli di prova nn. 1, 2 e 3 avversari: con la prova per testimoni con il Signor [...] *Testimone_11* c/o Via Sporting Mirasole n. 38, Opera (MI);

- rispetto al capitolo di prova n. 4 avversario: con l'interrogatorio formale del Signor [...] *CP_1* e con la prova per testimoni con il Signor *Testimone_11* c/o Via Sporting Mirasole n. 38, Opera (MI) sui seguenti capitoli:

- 1) VERO CHE il signor CP_2 ha più volte fatto viaggi di piacere in Brasile dove era solito trascorrervi le vacanze;
- 2) VERO CHE allorquando il Signor CP_2 si è recato in Brasile ha dimorato in modo del tutto autonomo, a sue spese, presso un residence che il medesimo ha scelto;
- rispetto ai capitoli di prova nn. 6, 7, 8 e 9 avversari: con la prova per testimoni con i medesimi testi indicati quali funzionari di Org_4 , dott. Persona_3 oltre al Signor Testimone_11 [...] c/o Via Sporting Mirasole n. 38, Opera (MI), sui seguenti capitoli di prova:
- 3) VERO CHE il Signor CP_2 è un correntista di Org_4 ;
- 4) VERO CHE il Signor CP_2 ha intrattenuto rapporti con la Org_4 ed i suoi funzionari solo limitatamente ai propri rapporti di conto corrente ed investimento;
- 5) VERO CHE il signor CP_2 si recava presso Org_4 con una cadenza di 2/3 volte settimanali;
- 6) VERO CHE il Signor CP_2 ha incontrato casualmente, una sola volta, nell'autunno 2013, il Signor CP_1 presso l'atrio di Org_4

FATTI DI CAUSA

La Controparte_3 ha proposto azione revocatoria ordinaria nei confronti dell'atto di compravendita concluso tra Controparte_1 (venditore) e Controparte_2 (parte acquirente) a rogito notaio Per_1 di Milano, rep. 72879 racc. 18796 in data 17 marzo 2014, avente ad oggetto unità immobiliari site in Milano, Via Previati, n. 34, specificamente individuate nell'atto introduttivo del presente giudizio.

A sostegno dell'azione esperita parte attrice, sinteticamente, esponeva: - che il CP_1 aveva rivestito la carica di Presidente del CdA della Organizzazione_10 dal 26 giugno 2009 al 9 febbraio 2015 e, successivamente a tale data e sino alla dichiarazione di fallimento della società, la carica di amministratore unico, munito di amplissime deleghe gestorie, ivi inclusa quella di operare sui conti correnti sociali; - che la Organizzazione_10 partecipata in misura pari al 55% dal convenuto CP_1 e per il restante 45% dalla sorella del medesimo - Persona_2 , era posta al vertice di un gruppo di società, tutte riconducibili alla famiglia CP_1 e operanti nel settore della distribuzione del materiale idrotermosanitario, così denominate: - Org_10 Org_3 Org_1 [...] - tutte partecipate al 100% da Organizzazione_10 - Org_1 Org_12 partecipata da Organizzazione_10 in misura del 99%; - Org_13 partecipata dalla stessa società in misura pari al 50%.; che il CP_1 aveva rilasciato, a garanzia delle obbligazioni assunte dalle società del gruppo nei confronti dei creditori bancari e di alcuni fornitori, garanzie personali fideiussorie per circa 10 milioni di euro; che la compravendita oggetto dell'esperita azione revocatoria veniva conclusa immediatamente prima del deposito da parte di gran parte delle società del gruppo di distinte domande di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Milano; che, in particolare, la Org_6 proponeva domanda di concordato nel luglio 2014 e veniva dichiarata fallita nel maggio 2015, stante l'insuccesso della procedura concordataria; che dall'esame della documentazione sociale svolta dalla curatela fallimentare erano emersi gravi fatti di mala gestio posti in essere dall'odierno convenuto CP_1 nella qualità di amministratore di Organizzazione_10 rappresentanti, sinteticamente: - dall'adozione di artifici contabili volti ad occultare l'esistenza di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, sin dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2012; - dalla mancata collocazione della società in stato di scioglimento e liquidazione, nonostante che sin dal 2012 il capitale sociale risultasse completamente eroso e il patrimonio netto presentasse valori negativi; - dall'adozione di nuove operazioni successivamente alla descritta epoca di dissesto, comportanti un grave pregiudizio per la società e rappresentate, in

particolare, da finanziamenti infragruppo in favore di controllate, versanti un una condizione di manifesta crisi economica, di **Org_6** nonché dal rimborso di finanziamenti (postergati) in favore del socio-amministratore **Persona_2** e dal pagamento, non autorizzato, in corso di concordato dei compensi dei professionisti per oltre euro 400.000; che, più nel dettaglio, l'ammontare complessivo erogato a titolo di finanziamento infragruppo era pari a circa euro 1.500.000, concesso in un momento in cui il capitale sociale della holding finanziante risultava completamente eroso per perdite ed era manifesto, ancor più al **CP_1** che cumulava anche la carica di amministratore di **Org_3** e di **Org_10** lo stato di dissesto delle società controllate finanziate, anch'esse prive di capitale sociale per perdite (il **CP_1** presiedeva nel dicembre 2013 l'assemblea in cui prendeva atto di tali circostanze); che tali condotte, analiticamente contestate dalla curatela fallimentare al **CP_1** con indicazione del pregiudizio cagionato in circa 3.500.000 euro, venivano poste a base del provvedimento con cui il giudice delegato autorizzava il fallimento ad esperire contro il **CP_1** l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F.; che, nell'ambito del fallimento di **Organizzazione_10** la società **Parte_2** presentava una proposta di concordato fallimentare, omologata con provvedimento del novembre 2018; che nell'ambito della predetta proposta, **Parte_2** indicava la società odierna attrice quale cessionaria dell'azione di responsabilità contro gli ex amministratori e sindaci di [...] **Org_10** per un credito risarcitorio di euro 3.642.179,20; che il **CP_1** era legato con il **CP_2** altro convenuto, da un rapporto di profonda amicizia pluriennale, iniziato negli anni 2007-2008 in occasione della concessione in locazione, da parte della società **Organizzazione_1** della quale il **CP_2** era socio in misura del 90%, di un immobile ad uso commerciale a **Org_10**; che il **CP_2** aveva accompagnato il **CP_1** presso **Org_4**, filiale di Milano, al fine di richiedere un finanziamento di euro 2.5 milioni in favore di **Org_6**, successivamente distribuito, a fondo perduto, alle predette società controllate versanti in stato d'insolvenza; che sin dal luglio 2013 la **Org_10** si era resa inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti alla **Organizzazione_1** sì che quest'ultima le intimava lo sfratto per morosità e, da aprile 2014, emetteva fatture a titolo di indennità di occupazione; che il **CP_2** era dunque pienamente consapevole dello stato di decozione delle società del gruppo **Org_** nonché dell'esposizione personale del **CP_1** nei confronti dei creditori sociali; che in tale contesto il **CP_2** si prestava a concludere il contratto di compravendita oggetto della odierna domanda di revocatoria, in cui il pagamento del prezzo, complessivamente pari ad euro 1.300.000 era regolato secondo modalità affetta da profili di anomalia tali da costituire evidenti indizi del consilium fraudis: - euro 300.000 corrisposti a mezzo assegni circolari emessi a marzo 2014; euro 1.000.000 a mezzo assegno bancario emesso nel giugno 2009, dunque cinque anni prima del contratto di cessione, in favore non della parte venditrice ma di un terzo, **Persona_2** (sorella del venditore), senza che la predetta beneficiaria nell'atto intervenisse e senza che nel corpo dello stesso si desse atto di debiti dell'odierno convenuto verso la propria sorella; che contestualmente il **CP_1** si era spogliato in sede di divorzio della proprietà degli immobili residui a lui intestati. Sulla base di tali argomentazioni la parte attrice concludeva per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta avverso il citato contratto di compravendita. Il **CP_1** costituitosi, contestava i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in quanto genericamente esposti e non provati. Il **CP_2** costituitosi, rilevava la carenza della legittimazione ad agire della società attrice, dal momento che la cessione dell'azione revocatoria non risultava autorizzata dal giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare, esposta nella proposta di concordato fallimentare e recepita nel relativo provvedimento di omologazione, conformemente al consolidato indirizzo del giudice di legittimità. La sola azione che risultava autorizzata dal giudice delegato su richiesta della Curatela era quella di responsabilità ex art. 146 L.F., peraltro mai instaurata dall'attrice contro il **CP_1**. Peraltro, assumeva il **CP_2** che i fatti posti a fondamento dell'azione revocatoria

risultavano genericamente esposti e non provati e, in ogni caso, ascrivibili non al solo CP_1 ma a tutti i componenti degli organi gestori in composizione collegiale. In ogni caso, egli non era in alcun modo consapevole della crisi economica delle società del gruppo CP_1

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Controparte_3 è infondata e va pertanto disattesa. Non è contestato tra le parti e risulta documentalmente comprovato che l'azione di responsabilità da parte della curatela nei confronti degli amministratori (dunque anche nei confronti del CP_1 e dei sindaci della società fallita era stata autorizzata dal giudice delegato ed ha costituito espressamente oggetto di cessione nell'ambito del concordato fallimentare, posto che il Organizzazione_14 cedeva a P.F. (designata dalla proponente Org_15 "con effetti immediati l'azione ex art. 146 l.fall. (già autorizzata) i relativi diritti e qualsivoglia facoltà ad essa inerente" (cfr. doc. 19 attore). L'odierna attrice, pacificamente titolare dell'azione di responsabilità verso il CP_1 in forza dell'intervenuta cessione, ha facoltà di esercitare i relativi mezzi accessori di conservazione del credito, ivi compreso quello di cui all'art. 2901 c.c.. Non può dirsi conferente l'orientamento di legittimità invocato dal CP_2 a fondamento della spiegata eccezione, posto che ha riguardo all'esperimento di azioni revocatorie di massa da esercitarsi nei confronti di atti del debitore-fallito e non, invece, al caso in cui, quale quello di specie, la proposta di concordato comprenda la cessione dell'azione (di massa) di responsabilità ex art. 146 L.F. e l'actio pauliana integri uno strumento accessorio di conservazione del credito.

Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dai convenuti, secondo cui la società attrice risulterebbe carente della legittimazione a proporre l'azione spiegata, a causa della mancata preventiva introduzione del giudizio di responsabilità diretto all'accertamento del credito, posto che l'interesse ad agire va ravvisato finché la relativa azione non sia estinta per intervenuta prescrizione.

Risulta pacifico che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (così Cass. n. 11755 del 2018).

La probabile fondatezza della pretesa creditoria risarcitoria invocata dall'odierna attrice risulta comprovata da quanto emerge dal doc. 24 dell'attore (ordinanza cautelare adottata da questo tribunale, cfr. in particolare le pagg. 7 e seguenti). Nel medesimo provvedimento cautelare è rilevata la probabile illiceità delle operazioni societarie poste in essere (anche) dal CP_1 successivamente alla perdita del capitale sociale di Org_6 temporalmente collocata nel 2012 (cfr. par. 5.4 della citata ordinanza), con conseguente pregiudizio del patrimonio sociale.

In punto di eventus damni, non risultano contestati da parte del convenuto CP_1 i fatti posti dall'attore a fondamento del rilevato pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, tra cui le lamentate condotte di depauperamento patrimoniale poste in essere in sede di divorzio dal coniuge.

Venendo alla posizione del terzo acquirente, Controparte_2 si rileva che la prova della "participatio fraudis", necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici (cfr. da ultimo Cass. n.10928 del 2020),

Sul punto, rileva quest'Ufficio che l'attore ha offerto elementi fattuali idonei a fondare il richiamato accertamento presuntivo.

Il **CP_2** non ha specificamente contestato il rapporto amicale di lunga data intrattenuto con **Controparte_1** dedotto dalla società attrice, che aveva inizio in occasione dell'insorgenza del rapporto locatizio tra la **Organizzazione_16** parte locatore di cui il **CP_2** era socio al 90%, e la **Org_2**, avente ad oggetto un immobile ad uso commerciale sito in Milano. Il rapporto amicale tra il **CP_2** e la famiglia **CP_1** risulta documentato dal doc 27 di parte attrice, mentre i doc. da 28 a 33 prodotti dall'attore dimostrano che le parti convenute avevano in precedenza posto in essere una rilevante operazione di cessione d'immobile (lo stesso trasferito con il contratto oggetto di causa) con causa di garanzia (evidentemente motivata da una prognosi negativa sulla solvibilità del **CP_1** e assistita dal diritto di recesso unilaterale ad nutum del venditore (beneficiario del pagamento del prezzo in verità destinato a essere riversato, a titolo di finanziamento soci, nelle casse della **Org_6**) in probabile contrasto con il divieto di cui all'art. 2744 c.c., peraltro con contratto non trascritto, per difetto di forma, e non preceduto da alcun controllo di regolarità urbanistica-edilizia del bene nonché relativo alla eventuale sussistenza di gravami pregiudizievoli.

Dalle risultanze delle prove testimoniali trascritte nei verbali d'udienza di cui ai doc. 36 e 37 dell'attore emerge, poi, come il **CP_2** fosse presente, insieme al **CP_1** e alla sorella di quest'ultimo, nel corso di alcune riunioni tenutesi nel 2013 presso i locali di **Org_4** e finalizzate alla concessione di una linea di credito per la ricapitalizzazione di **Org_6** che, come si legge nella richiamata ordinanza sub. doc. 24, versava in una condizione di erosione del capitale per perdite sin dal 2012 (circostanza questa che costituiva la premessa della richiesta di concessione del finanziamento bancario, che, come tale, non avrebbe potuto non essere portata a conoscenza del **CP_2** presente alle riunioni).

I richiamati elementi sono integrati dall'inadempimento del conduttore **Org_10** rispetto all'obbligazione di pagamento assunta con il contratto di locazione d'immobile concluso con la **Organizzazione_16** della quale il **CP_2** era socio nella misura del 90% del capitale. Tale inadempimento fondava l'intimazione di sfratto per morosità promossa dalla predetta società locatrice contro la **Org_10**, la quale peraltro non procedeva per il rilascio dell'immobile in suo favore ma continuava ad emettere fatture per l'indennità mensilmente dovuta a titolo di indennità di occupazione anziché per i canoni di locazione contrattualmente convenuti (cfr. doc. 22 e 22-bis parte attrice),.

Infine, assumono fondamentale rilevanza ai fini dell'accertamento per via presuntiva dei presupposti dell'actio pauliana, le anomale modalità di pagamento del prezzo concordate nel contratto oggetto di revocatoria: quanto ad euro 300.000, i soli che il **CP_1** ammette di aver incassato, mediante due assegni circolari (cfr. doc. 39 di **Controparte_3**; quanto al residuo 1.000.000 di euro mediante un assegno bancario emesso cinque anni prima della data dell'atto e all'ordine di **Persona_2** senza alcuna giustificazione causale fondante la delegatio solvendi, in assenza dell'intervento della **CP_1** nell'atto ed evidentemente senza che abbia mai fatto seguito l'effettivo incasso del titolo (cfr. citato doc. 39).

Sulla base delle considerazioni che precedono la domanda proposta da **Controparte_3** deve essere accolta.

I convenuti, soccombenti, devono essere condannati a rimborsare a parte attrice le spese processuali da quest'ultima anticipate, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) visto l'art. 2901 c.c., dichiara inefficace, nei confronti di *Controparte_3* il contratto di compravendita, concluso, a rogito del notaio *Per_1* di Milano, rep. 72879, racc. 18796 del 17 marzo 2014, tra *Controparte_1* (CF *C.F._1* , parte venditrice, e *[...]* *CP_2* (CF *C.F._2* , parte acquirente;
- 2) condanna *Controparte_1* e *Controparte_2* in solido tra loro, a rimborsare a *[...]* *Controparte_3* le spese processuali da quest'ultima anticipate, che si liquidano in € 46.000 per compensi, ed € 1740 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Milano, 11 gennaio 2021

Il Giudice
dott. Carmelo Barbieri